

1501463-57.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... na posse dos réus e se destinavam ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, isto porque: i) as abordagens dos réus se perfizeram em decorrência de uma investigação prévia acerca da atuação de uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas no local; ii) a identificação dos réus como sendo os responsáveis pela guarda e distribuição dos entorpecentes foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501463-57.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501463-57.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMILTON DA SILVA SOARES e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JACKSON ANTONIO DOS SANTOS e AMILTON DA SILVA SOARES foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2022, por volta das 13h30min, na Rua Benjamin Raimundo Cruz, nº 35, Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de designios, traziam com eles e mantinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 299 porções de maconha, 121 pinos de cocaína, 475 pedras de crack, 10 porções de skunk, 72 porções de haxixe, além de 14 frascos contendo lança-perfume, tudo com peso bruto aproximado de 1,717,4g, substâncias, que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls.97), sobrevindo citação pessoal e resposta escrita às fls. 136/137, e hoje, em audiência. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e, no final, os acusados foram interrogatórios. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição dos acusados, por ausência probatória. Subsidiariamente, requereram a pena mínima, com incidência do redutor. É o relatório

Fundamento e decido.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 111/115).

A autoria é certa, diante da confissão dos acusados, os quais admitiram que estavam traficando no local e iriam abastecer a "biqueira".

Por sua vez, os policiais civis Emerson e José Marcelo, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores. Disseram que receberam denúncia de que os réus seriam responsáveis pela distribuição de drogas em diversos pontos de venda de drogas no município de Carapicuíba/SP. O local seria ponto de armazenamento e distribuição dos entorpecentes. Foram até o endereço informado e avistaram os acusados saindo da casa. Abordados, com Amilton foi encontrado uma sacola com 20 invólucros de "haxixe". Jackson, de pronto, confessou que na "casa bomba" teria mais drogas armazenadas. Foi franqueada a entrada na residência e, após revista, foram encontradas mais duas sacolas com mais 299 invólucros plásticos contendo a "maconha", 475 invólucros plásticos contendo "crack", 121 invólucros plásticos contendo "cocaína", 09 invólucros plásticos contendo "skunk", 52 invólucros ovalizados de "haxixe" e a quantia de R\$ 28,00 (vinte e oito reais) em notas miúdas. Ambos, quando indagados, acabaram por confessar que realmente faziam a distribuição de drogas na região. Por fim, disseram que não conheciam os acusados de abordagens policiais anteriores. Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais e guardas municipais, gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Inverossímil que os policiais tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, notadamente o interrogatório dos réus.

Por fim, as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, não autoriza qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas estavam na posse dos réus e se destinavam ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, isto porque: i) as abordagens dos réus se perfizeram em decorrência de uma investigação prévia acerca da atuação de uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas no local; ii) a identificação dos réus como sendo os responsáveis pela guarda e distribuição dos entorpecentes foi corroborada durante a breve campanha realizada pelos policiais civis e, iii) a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (quase mil porções) somente foi possível, após a indicação feita pelo próprio réu Jackson.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, as penas deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que foram apreendidas substâncias entorpecentes de naturezas distintas. Além disso, o "crack" (475 porções) é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Assim, fixo as penas acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, diante da confissão dos acusados, reduzo a pena, passando para 5 (cinco) de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral.

Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da

Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Nesta senda, é certo que a quantidade de drogas apreendidas (total de 991 porções) é circunstância objetiva que afasta o redutor, conforme bem explicitado no HC 148.333 Agr/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJE 5.0.2018.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).

Além disso, as circunstâncias delitivas apontam clara estruturação à organização criminosa, pois o local em que as drogas foram localizadas como centro de distribuição das "biqueiras", exercendo os réus, assim, função essencial ao sucesso da empreitada criminosa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR:

A) AMILTON DA SILVA SOARES, filho de Enedina da Silva Sa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unidade esta fixada em seu mínimo legal.

B) JACKSON ANTONIO DOS SANTOS, filho de MARIA JOSE DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unidade esta fixada em seu mínimo legal.

Os réus serão mantidos na prisão em virtude de terem permanecido presos durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Condeno os réus ao pagamento de custas, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA